

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2431/2535

นาย อำนวย ไพโรจน์ กับพวก
บริษัท เบต้าเอ็นจิเนียริงแอนด์เคมีคอล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 581, มาตรา 582

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47

สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสิ้นสุดลงแล้วลูกจ้างยังทำงานให้แก่นายจ้างเรื่อยมา โดย นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แต่มิได้ทำสัญญาจ้างกันเป็นหนังสือ การจ้างลูกจ้างต่อมาจึงเป็นการจ้างที่มีได้กำหนดระยะเวลากันไว้ว่าจะจ้างกันนานเท่าใด ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าก็อาจทำได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 เมื่อนายจ้างได้แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามบทบัญญัติดังกล่าวว่าการจ้างสิ้นสุดลงจึงเป็นการให้ลูกจ้างออกจากงาน โดย ที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานอันเป็นการเลิกจ้างโจทก์ตามข้อ 46 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 11) กรณีมิใช่เป็นการจ้างลูกจ้างเพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นงานตามโครงการซึ่งนายจ้างและลูกจ้างตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือโดย มีกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการจ้างไว้และเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้วแต่งานยังไม่แล้วเสร็จ นายจ้างและลูกจ้างตกลงต่อสัญญาจ้างกันอีกโดย ระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้นรวมแล้ว

ไม่เกินระยะเวลาการจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฉบับแรกตามข้อ 46 วรรคสาม
ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย

โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดโดย โจทก์ทุกคนไม่มีความผิด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งเจ็ด

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนให้การว่า จำเลยตกลงจ้างโจทก์แต่ละสำนวนเพื่อทำงานให้แล้วเสร็จมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฉบับแรกของการจ้างจึงไม่ตกอยู่ในบังคับที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 11) ข้อ 7 วรรคท้าย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างของจำเลยโดย โจทก์แต่ละคนมีวันเข้าทำงานและได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายตามฟ้องของโจทก์แต่ละสำนวน โดยโจทก์ทั้งเจ็ดกับจำเลยได้ทำสัญญาจ้างกันเป็นหนังสือ กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการจ้างไว้ แต่วันเริ่มต้นของการจ้างไม่ตรงกัน ส่วนวันสิ้นสุดของการจ้างตรงกันทุกคน คือ วันที่ 31 มีนาคม 2534 เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว โจทก์ที่ 1 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 9 ที่ 15 และที่ 16 ไม่ได้ทำสัญญาจ้างต่อ แต่ได้ทำงานให้แก่จำเลยเรื่อยมา แล้วจำเลยแจ้งให้โจทก์ดังกล่าวทราบว่าการว่าจ้างสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2534 ดังนี้ เป็นกรณีที่ต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่ว่าคู่สัญญาได้ทำสัญญากันใหม่ โดย ข้อความเดียวกับสัญญาเดิมซึ่งยังไม่ครบกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 581 เมื่อจำเลยให้โจทก์ดังกล่าวออกจากงานโดยมิได้กระทำผิดจึงเป็นการเลิกจ้างและต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ดังกล่าว พิพากษาให้

จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 9 ที่ 15 และที่ 16 จำเลยทั้งเจ็ด
สำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนอุทธรณ์ว่า ศาลจะนำ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 581 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า คู่สัญญาได้
ทำสัญญากันใหม่โดย ความอย่างเดียวกับสัญญาเดิม มาปรับกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่
ได้ เพราะประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 11) ข้อ
7 เป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่เพื่อเสริมข้อสันนิษฐานทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 581 สำหรับงานบางลักษณะที่ไม่สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จใน
กำหนดเวลา ทั้งการนำกฎหมายมาปรับแก้คดีจะต้องพิจารณาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และใช้กฎหมายเดียวกัน ไม่ชอบที่จะแยกพิจารณาว่ากลุ่มหนึ่งใช้กฎหมายอย่างหนึ่ง
อีกกลุ่มหนึ่งใช้กฎหมายอีกอย่างหนึ่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริง
ว่าสัญญาจ้างโจทก์ที่ 1 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 9 ที่ 15 และที่ 16 สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม
2534 และโจทก์ดังกล่าวก็ได้ทำงานให้แก่จำเลยเรื่อยมาโดย จำเลยจ่ายค่าจ้างให้แต่
มิได้ทำสัญญาจ้างกันเป็นหนังสือดังนี้ การที่จำเลยจ้างโจทก์ดังกล่าวต่อมาจึงเป็นการ
จ้างที่มิได้กำหนดระยะเวลากันว่าจ้างกันนานเท่าใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญา
ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าก็อาจทำได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
582 เมื่อปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งให้โจทก์ดังกล่าวทราบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2534
ว่า สัญญาจ้างระหว่างจำเลยกับโจทก์ดังกล่าวต้องสิ้นสุดลงโดย วันสุดท้ายของการ
ทำงานคือ วันที่ 30 กันยายน 2534 ตามเอกสารหมาย ล.8 ล.18 ล.23 ล.27 ล.34
ล.53 และ ล.57 เท่ากับเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเลิกสัญญาจ้างตามบทบัญญัติดัง
กล่าวแล้ว จึงเป็นการที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานโดย ที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความ
ผิดตามข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานลงวันที่
16 เมษายน 2515 อันเป็นการเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวตามข้อ 46 วรรคสองแห่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2532 กรณีมิใช่เป็นการจ้างลูกจ้างเพื่อ
ทำงานอันมีลักษณะเป็นงานตามโครงการซึ่งนายจ้างและลูกจ้างตกลงทำสัญญาจ้าง
เป็นหนังสือโดย มีกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการจ้างไว้ และเมื่อสัญญาจ้าง
สิ้นสุดแล้วแต่งานยังไม่แล้วเสร็จ นายจ้างและลูกจ้างตกลงต่อสัญญาจ้างกันอีกโดย
ระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้นรวมแล้วไม่เกินระยะเวลาการจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ฉบับแรกตามข้อ 46 วรรคสาม ของประกาศดังกล่าว โจทก์ดังกล่าวจึงมีสิทธิได้รับค่า
ชดเชย"

พิพากษายืน

(เขียวไท่ สุนทรนนท์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ